Porty Lotnicze

Warszawa, dn. 13.02.2024

Polskie Porty Lotnicze Spółka Akcyjna
Żwirki i Wigury 1
Warszawa 00-906

Nr dokumentu: K/6090/24

Sygnatura sprawy: 269/PN/ZP/TLLZP/23

Dotyczy: **Postępowania w sprawie zamówienia publicznego na Wymiana sorterów tackowych TTS1 i TTS2.**

Odpowiedzi na pytania

Organizacja zamawiającego działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą Pzp", udziela następujących odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Pytanie 15:

W nawiązaniu do aktualnie zmienionej treści Rozdziału V, punktu 1, podpunktu 2, lit. d) SWZ, Wykonawca wnosi o korektę przedmiotowego postanowienia i nadanie mu następującego brzmienia:

Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej jedno zamówienie obejmujące dostawę wraz z wymianą lub instalacją co najmniej jednego sortera automatycznego tackowego w warunkach funkcjonującej sortowni bagażu, o wartości nie mniejszej niż 4 000 000,00 zł netto.

Uzasadnienie:
Wykonawca zgadza się z uwzględnieniem w wymogu referencyjnym kwestii wykonywania prac w warunkach funkcjonującej sortowni bagażu, ale wymogiem nieproporcjonalnym i znacząco ograniczającym konkurencję jest oczekiwanie posiadania referencji dostawy kilku sorterów. Zdaniem Wykonawcy, wystarczającym wymogiem referencyjnym jest wykazanie się przez potencjalnego oferenta zrealizowaniem dostawy wraz z wymianą lub instalacją wyłącznie jednego sortera automatycznego tackowego albowiem, każdy kolejny

sorter jest jedynie multiplikowaniem urządzeń w tych samych warunkach realizacji (nie wpływa na zwiększenie doświadczenia wykonawcy). Tymczasem pozostawienie aktualnie zmienionego zapisu w sposób nieuzasadniony będzie eliminować wykonawców, którzy realizowali dostawę wyłącznie jednego sortera w ramach jednego zamówienia w warunkach funkcjonującej sortowni bagażu czyli faktycznie posiadających wiedzę i doświadczenie do realizacji przedmiotowego zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy SWZ Rozdział V, punktu 1, podpunktu 2, lit. d) na brzmienie:
„zdolności technicznej lub zawodowej, tj. Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej jedno zamówienie obejmujące dostawę wraz z wymianą lub instalacją co najmniej jednego sortera automatycznego tackowego w warunkach funkcjonującej sortowni bagażu, o wartości nie mniejszej niż 4 000 000,00 zł. netto.

Zamawiający informuje, iż zmienia termin składania ofert na 21/02/2024 r.

Załączniki: